

1500389-17.2022.8.26.0558

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... anteriores, por crime contra o patrimônio, a administração da justiça e tráfico de entorpecentes, o que revela não ser socialmente recomendável a substituição, até porque insuficiente para a prevenção e repressão do crime.

Também não é caso de suspensão condicional da pena, vez que as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis (CP, art. 77, II).

Quanto ao crime previsto pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500389-17.2022.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500389-17.2022.8.26.0558

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244100/2022 - DEL.POL.IBIRÁ, 27253312 - DEL.POL.IBIRÁ, 2244100 - DEL.POL.IBIRÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

THIAGO BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Consta na denúncia que, no dia 6 de setembro de 2022, por volta de 11 horas, na Praça Joaquim Lemos, na cidade de Ibirá, nesta Comarca de Catanduva/SP, o acusado tentou subtrair, para si, mediante escalada (cf. laudo a ser juntado oportunamente), 17 m (dezessete metros) de cabos de energia (fios de cobre), avaliados em R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais - fls. 85/89), pertencentes à Prefeitura Municipal de Ibirá, somente não consumando a subtração por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, trazia consigo, para uso pessoal, 17 (dezessete) porções de crack, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o indiciado escalou um poste de energia e, utilizando-se de um alicate, tentou subtrair os cabos de energia, quando foi surpreendido pela polícia militar, que estavam em patrulhamento de rotina e avistaram Thiago sobre o poste, com um alicate nas mãos. Durante a abordagem, no bolso da bermuda do indiciado, foram localizadas 17 (dezesete) porções de crack e, ao lado do poste onde ele havia escalado, foram encontrados 17 m (dezesete metros) de cabo dali retirados naquele momento. Ainda, nas imediações, foi encontrada uma mochila, contendo duas facas, serra, alicate e pertences pessoais do indiciado. Indagado, ele confessou informalmente aos policiais a prática da subtração e a propriedade do entorpecente apreendido, destinado a seu uso, o que também confirmou formalmente à Autoridade Policial em seu interrogatório (fls. 8).

A denúncia (fls. 96/99) foi recebida em 03 de outubro de 2022 em (fl. 100).

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 156/157).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a consideração da confissão. Pede a exclusão do §4 do 155 do CP. Pediu ainda por aplicação de restritivas de direito.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A testemunha policial militar C. R. P. (fls. 03/04) disse que, em patrulhamento de rotina e prevenção a prática de furtos, quando na praça Joaquim Lembo, no trevo da entrada municipal, viram um indivíduo em cima de um poste, identificado como Thiago Barbosa, o qual já conhecido dos meios policiais pela prática de furtos de fios de energia em residências, e que então efetuaram abordagem no indivíduo o qual estava de posse de um alicate tipo turquesa e ao realizar a busca pessoal em um dos bolsos de sua bermuda, foi encontrado um maço de cigarro e dentro deste, um invólucro contendo a quantidade de 17 pedras de substância aparentemente crack. Questionado a respeito do entorpecente o mesmo informou que pratica os furtos para obter dinheiro e comprar o entorpecente tanto para uso pessoal e também para venda. Que questionado a respeito do furto que estava praticando, ele confessou a prática delitiva e disse que vendia para um senhor conhecido como Genival Possidonio da Silva. Que foi localizado ao lado poste cerca de 17 metros de cabo de energia de 12 mm, e também confessou ter furtado na madrugada do dia 05/09/2022, uma residência em construção no Jardim Bela Vista V e que já havia vendidos os fios de energia para Genival pela quantia de R\$ 90,00 reais. Que em apoio, outra viatura diligenciou na residência de Genival e localizou os fios de energia furtado da residência mencionada e que foram apreendidos e reconhecidos pela vítima do furto objeto do boletim de ocorrência FY4986/2022. Que durante apresentação da ocorrência funcionários da prefeitura localizariam em uma moita uma mochila, escondida, contendo duas facas, uma serpe de serrar ferro, um alicate de corte e pertences pessoais de Thiago, e que também nas proximidades do local do furto, localizaram um relógio de energia, possível do local. Que o indivíduo foi apresentado nesta Delegacia de Polícia, onde novamente confessou a prática delitiva e a Autoridade Policial se fez presente e deliberou por sua prisão em flagrante.

A testemunha policial militar G. L. S. (fl. 05) disse que, em patrulhamento de rotina e prevenção a prática de furtos, quando na praça Joaquim Lembo, no trevo da entrada municipal, viram um indivíduo em cima de um poste, identificado como Thiago Barbosa, o qual já conhecido dos meios policiais pela prática de furtos de fios de energia em residências, e que então efetuaram abordagem no indivíduo o qual estava de posse de um alicate tipo turquesa e ao realizar a busca pessoal em um dos bolsos

de sua bermuda, foi encontrado um maço de cigarro e dentro deste, um involucro contendo a quantidade de 17 pedras de substancia aparentemente crack. Questionado a respeito do entorpecente o mesmo informou que pratica os furtos para obter dinheiro e comprar o entorpecente tanto para uso pessoal e também para venda. Que questionado a respeito do furto que estava praticando, ele confessou a pratica delitiva e disse que vendia para um senhor conhecido como Genival Possidonio da Silva. Que foi localizado ao lado poste cerca de 17 metros de cabo de energia de 12 mm, e também confessou ter furtado na madrugada do dia 05/09/2022, uma residência em construção no Jardim Bela Vista V e que já havia vendidos os fios de energia para Genival pela quantia de R\$ 90,00 reais. Que em apoio, outra viatura diligenciou na residência de Genival e localizou os fios de energia furtado da residência mencionada e que foram apreendidos e reconhecidos pela vítima do furto objeto do boletim de ocorrência FY4986/2022. Que durante apresentação da ocorrência funcionários da prefeitura localizariam em uma moita uma mochila, escondida, contendo duas facas, uma serre de serrar ferro, um alicate de corte e pertences pessoais de Thiago, e que também nas proximidades do local do furto, localizaram um relógio de energia, possível do local. Que o indivíduo foi apresentado nesta Delegacia de Polícia, onde novamente confessou a pratica delitiva e a Autoridade Policial se fez presente e deliberou por sua prisão em flagrante.

A testemunha G. P. D. S. (fl. 06) disse que a pessoa de Thiago Barbosa é conhecida do depoente e que o depoente sempre compra "coisas" que Thiago vende, como reciclagem e peças de fogão velho, geladeira velha, entre outros, e que o depoente compra essas peças limpa, conserta e depois revende. Que ontem (05/09/2022) pela manhã o Thiago apareceu na sua casa com um saco dizendo que tinha umas coisas usadas e quando o depoente viu, era um saco com grande quantidade de fio de energia. Que o depoente disse para Thiago levar aquilo da sua casa, pois tem conhecimento de que Thiago já praticou furtos de fios de energia anteriormente, inclusive o da escola Edith, no bairro São Benedito, nesta cidade. Que Thiago não disse de onde eram os fios, mas desconfiou que fosse furtado. Que Thiago deixou os fios em sua casa e disse que depois voltaria para pegar. Que mesmo desconfiado de ser produto de furto não acionou a polícia militar. Que nesta manhã, policiais militares estiveram em sua casa para saber sobre os fios e o depoente mostrou a eles o saco com os fios de energia e os entregou. Informa que não comprou os fios de Thiago como dito por ele.

A testemunha L. A. C. B. (fl. 07) disse que é secretário municipal nesta cidade e que nesta data, a polícia militar entrou em contato com a prefeitura informando que haviam pego em flagrante delito, um indivíduo furtando os fios de energia, no trevo da entrada principal da cidade. Que como representante da prefeitura municipal, aqui compareceu e tomou conhecimento de que o indivíduo em questão se trata de Thiago Barbosa, e que segundo restou apurado, ele foi localizado quando estava furtando o quadro de energia que fica na praça da Bandeira, no trevo da entrada principal da cidade. Que com ele foi localizado de aproximadamente 17 metros de cabo de energia 12 mm. Os cabos de fios foram apreendidos e entregues ao declarante em auto próprio. Que logo após, foi constatado também que já havia sido furtado cerca de 200 metros de fio de energia do local e os cortes de fios eram recentes, e que também no local dos fatos, foi localizado em uma moita escondida, uma mochila escondida que foi apresentada aos policiais militares, e nela continha apetrechos para pratica delitiva, bem como um relógio medidor do local.

Interrogado, T. B. (fl. 08) disse que é usuário de drogas e como já havia furtado fios no local várias vezes e não tinha sido preso, voltou hoje novamente ao local furtar os fios, onde a Policia Militar apareceu e o detiveram, declara ainda que tinha em seu bolso um maço de cigarros contendo em seu interior várias pedras de crack, as quais eram para seu consumo e que também vende para alguns amigos para complementar sua renda, pois não tem outras rendas, declara ainda que está arrependido pois não queria ser preso, pois estava apenas pegando os fios, não estava fazendo mal a ninguém, declara ainda que não tem lesões e que foi bem tratado pelos Policiais".

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 17 e fls. 24/25), pelo Auto de Constatação (fls. 26/28), pelo Exame Químico Definitivo (fls. 82/84), e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

Houve a produção de prova em juízo.

A testemunha C. R. P., policial militar, disse que estavam em patrulhamento e ao chegar em Ibirá, ao fazer a rotatória, visualizaram um indivíduo em cima do poste. Acharam estranho e se deslocaram até o local. Ele tentou se evadir, mas foi abordado. Ele tinha alicate, turquesa e fios no chão. Em busca pessoal, localizaram uma caixa de cigarro com pedras de crack. Diante dos fatos, ele confessou que estaria furtando os fios e também confessou que furtou outros fios, bem como outros objetos. Ele informou onde estavam os outros fios, constataram que seriam da residência furtada e o encaminharam até a delegacia. Era poste padrão, de frente de casa, com relógio embaixo. Ele subiu fazendo a escalada.

A testemunha G. L. S., policial militar, disse que estavam em patrulhamento e visualizaram o réu sobre o poste de energia, no trevo da cidade. Quando notou a presença da viatura, desceu do poste e tentou se evadir, porém foi abordado. Com ele foi encontrado um alicate e fios ao solo, semelhantes aos do que estavam no poste. Também localizaram, dentro de uma caixa de cigarro, pedras de crack. Ele disse que estava no local para subtrair os fios. Quanto às drogas, venderia parte dela e outra consumiria. Foi indagado sobre outros furtos e ele confessou e indicou o local em que vendia os fios, sendo um indivíduo chamado Genival. Fizeram diligência no local e ele disse que o réu ofereceu os fios, mas negou a compra. Fizeram contato com a vítima desse outro furto e ela reconheceu os fios.

O acusado T. B. disse que estava na abstinência da droga e para sustentar o seu vício, cometeu o referido delito. Não disse que a droga era para revender, mas para consumo próprio. Realmente cortou os fios para vendê-los. Tinha um alicate e turquesa. A droga estava consigo e era para o seu consumo. Já fez tratamento em duas clínicas.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Nos crimes de furto, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações extrajudicial, corroborada com a palavra, extrajudicial e judicial, da vítima e do policial que atendeu à ocorrência e que procedeu à recuperação dos bens, são o que bastam para a comprovação do crime.

No caso dos autos, em breve síntese, a prova oral foi uníssona no sentido de que o acusado foi surpreendido no local dos fatos, sobre um poste, enquanto tentava subtrair fios destes, estando na posse de mais 17 metros, já tendo retirado do local cerca de 200 metro. Próximo ao réu, nas imediações, foi encontrada uma mochila, contendo duas facas, serra, alicate e pertences pessoais.

Em solo policial, bem como em juízo, o acusado confessou a tentativa de furto, destacando as testemunhas policiais ainda que, no local, o réu confessou também que já havia furtado fios do local vezes, pelo que, inclusive, passou a ser conhecido dos meios policiais.

A qualificadora do §4º, II, do art. 155 do CP ficou demonstrada vez que comprovado que necessitou escalar o poste para subtrair os fios, conforme testemunho do policial, que confirmou inexistir qualquer objeto próximo ao poste para auxiliar a

subida do réu, pelo que a promoveu por meio de escada.

Demais disso, para a configuração da qualificadora, basta que o esforço exigido seja incomum, ou seja, para alcançar o objeto pretendido, teve que subir no poste, o que sabidamente não é simples nem fácil ao homem médio.

Os fios retirados foram avaliados em R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais - fls. 85/89), pertencentes à Prefeitura Municipal de Ibirá, certo que o crime somente não foi consumado por circunstâncias alheias a sua vontade.

Acrescente-se que, conquanto durante o trâmite processual tenha surgido notícia de outros delitos, o fato apurado neste feito diz respeito tão ao que ocorreu no dia 06 de setembro não abrangendo fatos anteriores, certo que este que está ora em análise ocorreu em sua forma tentada, conforme destacado acima.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Além disso, a prova deu conta ainda que, ao realizar a busca pessoal em um dos bolsos de sua bermuda, foi encontrado um maço de cigarro e, dentro deste, um invólucro contendo a quantidade de 17 pedras de substância aparentemente crack, que, segundo confessado pelo próprio réu, tratava-se de substância para consumo próprio.

Demais disso, "A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio" (REsp n. 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010).

A quantidade de droga e a circunstância narrada nos autos, de fato, denotam a finalidade de mero consumo próprio.

Frise-se que as condutas descritas no art. 28 permanecem configurando crime, apenas não mais sujeitas a prisão. (STJ - Jurisprudência em Teses - Edição 131 - Número 6)

A conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, não havendo, portanto, abolitio criminis.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais. A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta maus antecedentes (fls. 128/133), considerando para tanto a condenação nos autos de nº 0000868-41.2005, n 11501-31.2009 e 0004298-81.2010. A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis ao réu, mas em razão dos maus antecedentes, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 02 anos e 08 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisa-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, presente a confissão espontânea e ausente agravantes.

Dessa forma, reduzo a pena base de 1/6, fixando a pena intermediária em 2 anos, 2 meses e 20 dias.

Por fim, examina-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas aumento, mas presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II do CP, cuja diminuição é mínima, já que os fios estavam cortados.

Desse modo, torno-a definitiva em 1 ano, 5 meses e 24 dias de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico. Sabe-se que "Na

primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016). As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao acusado, mas em razão dos maus antecedentes, a multa é fixada acima do mínimo legal, ou seja, 13 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §2º, 'c', do CP e seus maus antecedentes.

Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente. O réu não é reincidente, contudo é portador de maus antecedentes. Observa-se a presença de incidências criminais anteriores, por crime contra o patrimônio, a administração da justiça e tráfico de entorpecentes, o que revela não ser socialmente recomendável a substituição, até porque insuficiente para a prevenção e repressão do crime. Também não é caso de suspensão condicional da pena, vez que as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis (CP, art. 77, II).

Quanto ao crime previsto pelo art. 28 da Lei de Drogas.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta maus antecedentes. A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

A quantidade de entorpecente apreendida não é grande.

Em assim sendo, em que pese as circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis, fixo a pena advertência sobre os efeitos das drogas, que reputo suficiente para a reprovação de sua conduta e prevenção do crime.

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado THIAGO BARBOSA, como incurso nas sanções do art. 155 § 4º, II, do Código Penal, à reprimenda de 1 ano, 5 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato. E CONDENAR o acusado THIAGO BARBOSA como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Concedo o benefício da justiça gratuita. Anote-se. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o(a) advogado(a) indicado(a) para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio (fl. 136).

Oportunamente, expeça-se certidão.

Além disso, a prisão preventiva (art. 387, parágrafo único do CPP) foi decretada durante o processo e persistem os motivos cautelares (ordem pública) que fundamentaram a prisão, motivo pelo qual não há se falar em revogação da prisão processual.

Assim, considerando que o sentenciado está preso por este processo (prisão preventiva), expeça-se recomendação ao estabelecimento em que se encontra recolhido, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação (art. 431, §1º das NSCGJ).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).
Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.
Catanduva, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA